

개선 요구 및 통보

제 목 시간외수당 계산기간에 관한 사항

소 관 기 관 〰〰〰〰실, 〇〇〇〇병원

조 치 기 관 〰〰〰〰실, 〇〇〇〇병원

내 용

1. 업무개요

〇〇〇〇병원에서는 근로제공에 대한 대가로 직원에게 급여를 지급하고, 연장근로를 실시한 직원은 규정에 따라 시간외수당을 지급하고 있으며, 퇴직급여¹⁾와 정년(**세)제도를 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「보수규정」 제5조(계산기간)에 따라 시간외수당의 계산기간은 전월 **일부터 당월 **일까지로 정하고 있으므로, 시간외수당은 해당 규정에서 정한 계산기간을 기준으로 산정하도록 규정되었다.

또한, 같은 규정 제3조(용어의 정의) 제4호 및 제33조(퇴직급여)에 따라 퇴직급여에 대한 평균임금을 산정하는 경우 사유 발생달 이전 *개월간 지급된 임금(본봉, 직무급, 직무가산급, 책임직무급과 제수당)을 *등분한 금액이 포함된다고 명시되어 있다.

1) 퇴직급여는 확정급여형퇴직연금제도(DB형)과 확정기여형퇴직연금제도(DC형)로 구분되며, 확정급여형퇴직연금제도(DB형)의 퇴직급여는 가입자의 퇴직일을 기준으로 산정한 일시금으로, 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금에 상당하는 금액으로 지급한다. 이때, “평균임금”이란 「보수규정」 제3조(용어의 정의) 제4호에 따라 산정할 사유가 발생한 달의 이전 *개월 간 그 직원에 대하여 지급한 본봉, 직무급, 직무가산급, 책임직무급과 매월 지급하는 제수당(일직 및 숙직수당 제외)을 *등한분한 금액을 의미한다.

한편, 인사규정 제44조(정년)에 따르면 직원의 정년의 **세이고 정년퇴직 기준일은 정년에 달하는 날이 *월에서 *월 사이에 있는 경우에는 *월 **일, *월에서 **월 사이에 있는 경우에는 **월 **일로 정하고 있다.

따라서, ㉠㉡㉢㉣병원에서는 시간외수당 계산기간 규정에 맞게 적용하여야 하고 퇴직급여의 평균임금 산정에 포함되는 시간외수당(제수당)이 퇴직급여 산정 사유 발생시기에 따라 다르게 적용되지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20**. *. ~ 20**. *. 까지 ㉠㉡㉢㉣병원 교대근로자의 시간외수당 산정 내역을 확인한 결과, 20**년 교대근로자 시간외수당 주간 정산(월~일)을 위해 [표]와 같이 매월 일자 조정을 하였는데 이에 대한 연간 시간외수당 계산기간 일정 계획이나 내부방침 없이 매월 **일을 기준일로 하여 **일자가 초과되지 않도록 주단위로 계산기간을 정하였다.

[표] 20**년 교대근로자 시간외수당 계산기간

[illegible]

[표]와 같이 계산 기간을 적용하면 ㉠㉡㉢㉣병원의 퇴직자 중 *월 **일 퇴직자는 평균임금 산정 시 *월~*월까지 총 **주의 계산기간을 적용, *등분인 약 *.주*가 반영되고 **월 **일 퇴직자는 **월~**월까지 총 **주의 계산기간이 적용되어 *등분인 약 *.주*가 반영되기 때문에 퇴직급여 산출 형평성에 문제가 발생된다.

또한, 탄력적 근로시간 미합의로 인한 실제 운영되고 있는 주단위 계산기간 방식은 현행 「보수규정」 제5조(계산기간)에 따른 시간외수당 계산기간 전월 **일부터 당월 **일까지의 조문을 적용하기 어려운 상황이어서 불가피한 규정 위반이 될 수밖에 없다.

관계기관 의견

㉠㉡㉢㉣실 및 ㉠㉡㉢㉣병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉡㉢㉣㉤㉥㉦는

- ① 교대근로자의 시간외수당 정산 특수성을 반영할 수 있게 「보수규정」 제5조(계산기간)를 교대근로자와 상시근로자로 구분하여 시간외수당 계산기간을 적용할 수 있도록 규정 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)
- ② 또한, 규정 개정 시 퇴직급여 평균임금 산정기간을 고려하여 시간외수당이 형평성 있게 분배되도록 계산기간 운영방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

●●●●●●●●●●은

근로자의 임금 계산 시 「보수규정」에 위배되지 않도록 ●● 소관부서와 협의
후 업무를 진행하시기 바랍니다. (통보)